

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6287/2534	พนักงานอัยการ จังหวัด ร้อยเอ็ด	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย นุญล อยู่ ทอง	โจทก์
	นาย สำรวย สุทธิ ประภา	จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288

จำเลยใช้ท่อนไม้กว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 1 เมตรเศษ ตีโจทก์ร่วมที่ศีรษะจากทางด้านหลังจนโจทก์ร่วมล้มสลบไป แสดงว่าตีโดยแรงและเลือกตีส่วนสำคัญของร่างกาย หากไม่ได้รับการผ่าตัดสมองอาจถึงแก่ความตาย จำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าความตายอาจเกิดจากการกระทำของตน เป็นการกระทำโดยเจตนาฆ่า ย่อมมีความผิดฐานพยายามฆ่า

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288, 297 และริบท่อนไม้ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80, 33 จำคุก 12 ปี คำให้การจำเลยที่รับว่าได้ใช้ไม้ตีโจทก์ร่วมเป็นประโยชน์

แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 ปีบริบูรณ์โทษของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8) ให้ลงโทษจำคุก 6 ปี คำรับของจำเลยที่ว่าได้ใช้ไม้เป็นอาวุธดี โจทก์ร่วมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปี นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยใช้ท่อนไม้ กว้าง 7 เซนติเมตรยาว 1 เมตรเศษ ดีโจทก์ร่วมจากทางด้านหลัง จนโจทก์ร่วมล้มลงและสลบไป แสดงว่าดีโดยแรงและเลือกตีบริเวณศีรษะอันเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย หากโจทก์ร่วมมิได้รับการผ่าตัดสมองอาจถึงแก่ความตายจำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า ความตายอาจจะเกิดจากการกระทำของตนเป็นการกระทำโดยมีเจตนาฆ่า จำเลยย่อมมีความผิดฐานพยายามฆ่า

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ยงยุทธ ธารีสาร-นิเวศน์ คำฟ้อง-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ